

## 감사결과 처분요구서

|         |                  |        |            |
|---------|------------------|--------|------------|
| 처분요구 번호 | 2023-084         | 처분요구일자 | 2023-07-00 |
| 처 분 종 류 | 통보               |        |            |
| 관 계 부 서 | ○○처(○○운영팀)       |        |            |
| 제 목     | 소액수의계약(분할계약) 부적정 |        |            |

### 지 적 내 용

#### 1. 업무 개요

○○처(○○운영팀)는 화물터미널지역 등 자유 무역지역 시설관리 업무를 담당하고 있다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

공항공사의 「소액수의계약 운용지침」(개정 '22.9.16.)에 따르면 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목1)에 근거하여 추정가격 2천만 원 이하인 경우 부서 직접계약으로 소액수의계약을 체결할 수 있도록 하고 있다.

다만 발주부서는 연간 전체의 사업계획을 검토하여 정당한 사유가 없는 한 1건의 사업으로 시행계획 및 시행결의를 하여야 하며, 그 결과 사업금액이 추정가격 2천만 원 이하인 경우에 소액수의계약을 집행하도록 하고 있다.

따라서 사업내용이 유사한 경우에는 통합발주를 통하여 예산을 절감하여야 하며, 소액수의계약을 체결하기 위해 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하는 것은 지양해야 한다.

1) 제26조 제1항 제5호 가목 2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

### 3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사를 통해 부서직접 소액수의계약 현황을 조사한 결과, ○○처(○○운영팀)는 아래 [표1]과 [표2]와 같이 일정한 시기에 진행된 유사한 사업을 1건의 사업으로 통합하여 발주하지 않고 분할하여 부서직접 소액수의계약을 체결하였다.

#### 1) ▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲ ▲▲공사 등 3건의 소액수의계약 관련

그리고 ○○처(○○운영팀)는 유사 공종의 ▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲ ▲▲공사 등 3건의 공사를 분할하여 [표1]과 같이 각각 소액수의계약을 체결하였다.

[표1] ▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲ ▲▲공사 등 3건 소액수의계약 현황

<표 생략>

자료: ○○처 종합감사 사전요구 자료 제출의 계약현황 발체

[표1]의 각 사업은 동일지역인 ▲▲▲▲▲▲▲의 시설 개선을 위한 것으로 조사되며, 유사한 시기에 진행된 건축 시설 개선 공사를 통합하여 1건의 종합공사로 발주할 수 있었다.

그런데 ○○처(○○운영팀)는 전문 업종이 다르다는 사유로 [표3] 3건의 계약을 각각 분리하여 소액수의계약을 체결함으로써, 통합발주 하였을 때의 적정 낙찰률 적용 시 예산을 절감할 수 있었음에도 이를 상실하는 결과를 초래하였다.

#### 2) ▲▲▲▲▲▲▲ ㉠㉠㉠㉠㉠ 구매사업 등 2건의 소액수의계약 관련

또한 ○○처(○○운영팀)는 동일 품목 2건의 구매사업을 시기적으로 분할하여 [표2]와 같이 같은 업체와 각각 소액수의계약을 체결하였다.

[표2] ▲▲▲▲▲▲▲ ○○○○○○○○ 구매 소액수의계약 현황

<표 생략>

자료: ○○처 종합감사 사전요구 자료 제출의 부서직접수의계약 발체

동일 품목 구매는 연간 적정 재고수준을 산정 또는 구매수요를 조사하여  
정당한 사유가 없는 한 통합발주로 구매할 필요가 있으나, 각각 분리하여  
부서직접 소액수의계약을 체결하였다.

비록 [표2]의 품목은 여성기업제품으로 부서직접 소액수의계약을 체결할  
수 있지만, 공항공사「소액수의계약 운용지침」제4조 제1항1)에 따라 계약  
부서에 의뢰하여 통합발주 하였을 때 수의시담을 통해 예산을 절감할 수  
있었음에도 이를 상실하는 결과를 초래하였다.

## 관계부서 및 관련자 의견

○○처(○○운영팀)는 감사결과를 받아들여 앞으로 관계 법령 및 요령에  
따라 소액수의계약을 진행하겠다는 의견을 제시하면서, ▲▲▲▲▲▲▲의 시설  
개선 등의 업무를 소액수의계약 방식으로 신속히 진행함으로써 공공시설물의  
안정적 시설 운영을 적기 지원할 수 있었다는 취지로 'yy.mm.dd. 감사실  
에 적극행정면책을 신청하였다.

이에 감사실은 위 면책신청이 면책요건에 해당하는 여부를 적극행정  
지원위원회 개최를 통해 검토한 결과, 통합발주가 가능한 건을 분할하여  
부서직접 소액수의계약을 체결하였으나, 시설물의 안전 확보 등 공공의  
이익에 기여한 점, 계약당시 신속하고 선제적인 조치가 필요한 상황에서

---

1) 제4조 제1항: 발주부서 담당자는 추정가격 2천만원 초과 소액 수의계약 추진 시 전자입찰시스템을  
통하여 계약부서에 계약 의뢰하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는  
계약상대자를 지정하여 계약 의뢰할 수 있다. (1~5호 생략) 6. (생략) 여성기업 (생략) 물품 제조·  
구매, 용역 또는 공사를 수의계약으로 체결하고자 하는 경우

부서가 적극적으로 업무를 처리하고자 노력한 점, 업무를 처리한 결과에 대하여 고의나 중대한 과실이 없다고 인정되어 ○○처(○○운영팀)에 ‘부서 주의’를 요구하지 않고 재발방지를 위한 ‘통보(교육)’ 조치하는 것으로 결정하였다.

## 조치할 사항

사장(○○처장)은 부서직접 소액수의계약 과정에서 단일 사업이거나 유사 사업일 경우 분리 발주하는 사례가 없도록 「소액수의계약 운용지침」에 대한 부서 전파교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

## 인천국제공항공사 상임감사위원

|         |
|---------|
| 직 인 생 략 |
|---------|